

1505272-52.2021.8.26.0037

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Humberto Isaias Gonçalves Rios

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... comércio.

Repita-se, para a existência do crime de tráfico (art. 33 da Lei n.º 11.343/06) não é imprescindível que o agente seja flagrado no momento da venda ou oferta. Com efeito, o tráfico ficou evidente não só pelas circunstâncias da abordagem e forma de embalagem do entorpecente apreendido, mas também devido ao depoimento seguro das duas testemunhas ouvidas na fase ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505272-52.2021.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505272-52.2021.8.26.0037

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2122745/2021 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 17742234 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO,

815/21/908 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 2122745 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA,

815/21/908 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pablo Henrique de Oliveira

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Humberto Isaias Gonçalves Rios

Vistos.

PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA está sendo processado pela Justiça Pública, por incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, porque, como narra a peça inicial, no dia 6 de maio de 2021, por volta de 01h00, na Avenida Carlos Francisco Martins, 491, Parque das Hortênsias, nesta cidade e comarca de Araraquara, estaria trazendo consigo e guardando, para fins de entrega a consumo de terceiros, venda e tráfico, 7,73 gramas de cocaína, acondicionados em 19 micro tubos e 4,27 gramas de cocaína na forma de "crack", acondicionados em 15 invólucros plásticos fechados,

tratando-se de substâncias que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 9, laudo de constatação provisória de fls. 23/30 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 99/101).

A denúncia veio instruída com rol de duas testemunhas (fls. 125/127) e foi recebida a fls. 140/141, após a apresentação de defesa prévia.

Designada audiência de instrução e julgamento, foi colhida a prova testemunhal, sendo, ao final, interrogado o réu (fls. 164/168).

Após, as partes apresentaram alegações finais, pronunciando-se o Ministério Público pela condenação do réu (fls. 165/166).

A Defesa requereu a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela prevista no art. 28 da lei 11.343/06. Em caso de condenação, postulou pela aplicação da pena no mínimo legal e causa especial de diminuição de pena. Requereu, no mais, a observância das circunstâncias judiciais favoráveis, sendo fixado regime aberto para o cumprimento da pena, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 166/167).

É, em síntese, o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou incontestada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/08, autos de exibição e apreensão de fls. 9, bem como pelos laudos periciais (fls. 23/30 e 99/101) e pela prova oral colhida nos autos. É evidente, portanto, a existência material do crime de tráfico.

A autoria é, do mesmo modo, incontestada.

O réu admitiu a condição de traficante, tanto na fase policial quanto em juízo.

Além disso, a prova documental e oral colhida aos autos evidenciou que o acusado trazia consigo as substâncias entorpecentes, para fins de entrega a terceiros.

O policial militar Luiz Carlos Fernandes Gouveia Júnior disse que estavam em patrulhamento em um ponto conhecido de venda de drogas; o réu percebeu a polícia e saiu correndo, mas tropeçou e caiu; nesse ínterim ele jogou um frasco amarelo em direção a uma residência; o réu foi abordado e com ele foram encontrados R\$134,00 e uma caderneta de anotações; no frasco e em outro local indicado pelo acusado foram encontrados os entorpecentes referidos na denúncia; o réu admitiu o tráfico.

No mesmo sentido foi o testemunho do policial militar Leonardo Soler.

As declarações dos policiais acima foram apresentadas com segurança, revelando credibilidade, consubstanciadas pela prova documental acostada a fls. 9, 12/13, 23/30 e 99/101, sendo suficientes para a condenação do réu.

Os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos. Reserva alguma há de se impor, "in casu", aos seus testemunhos, como reiteradamente decidido, "os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador" (RT, vol.616/287); no mesmo sentido: RT, vols. 433/386; 445/384; 479/382; 634/276; RJTJESP, ed. LEX, vols. 95/400; 107/457 e 189/328; JUTACrim, vols. 8/24; 67/369; 76/331.

Consigne-se que tais depoimentos somente poderiam ser desconsiderados se elididos por outro elemento de convicção trazido aos autos, o que não ocorreu. Inexiste, ainda, qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de guardas municipais e policiais, civis ou militares, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retire valor, a priori, dos depoimentos dos agentes da Lei, pelo simples fato de emanarem de pessoas revestidas de tal qualidade. Neste sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age

facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello-DJU18.10.96, p. 39.846).

Além da confissão do réu, as circunstâncias, efetivamente, demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas eram destinadas ao comércio; para a configuração do tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja flagrado vendendo a droga, mas basta a análise das condições em que o crime foi cometido e essas demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas eram destinadas à venda. Não se trata apenas de presunção, pois a própria dinâmica dos fatos exposta pelos agentes públicos durante a instrução criminal corrobora o acondicionamento em pinos individuais, já prontos para o comércio.

Repita-se, para a existência do crime de tráfico (art. 33 da Lei n.º 11.343/06) não é imprescindível que o agente seja flagrado no momento da venda ou oferta. Com efeito, o tráfico ficou evidente não só pelas circunstâncias da abordagem e forma de embalagem do entorpecente apreendido, mas também devido ao depoimento seguro das duas testemunhas ouvidas na fase judicial. Não há nos autos, pois, qualquer circunstância que exclua o crime ou isente de pena o acusado.

Destarte, restou comprovado nos autos a prática, pelo réu, do crime previsto no art. 33 "caput", da Lei 11.343/06, na modalidade guardar, para fins de comércio e consumo de terceiros, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A condenação é, pois, medida de rigor.

Passo a dosar a pena a ser imposta ao réu.

Consideradas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, diante da primariedade do réu (fls. 52/53), fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cujo valor fixo no mínimo legal, em virtude da situação financeira do acusado. A natureza e a quantidade do entorpecente, a meu ver, não foram expressivas a ponto de justificar a elevação da pena, nos termos do art. 42 da lei 11.343/2006.

Na segunda fase, deixo de considerar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, aplico o redutor de pena previsto no parágrafo 4.º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, pela metade (1/2), ausentes nos autos provas que maculem os requisitos legais para tanto, a saber, agente primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Entretanto, consigne-se que, considerando nesta oportunidade, a quantidade, qualidade da droga apreendida (15 pedras de "crack" e 19 pinos de cocaína), drogas estas de alto poder viciante e destrutivo, a fração de redução deverá ser pela metade (1/2). Obtenho, então, o resultado de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, tornando as penas definitivas, por inexistirem outras circunstâncias modificadoras.

Passo à análise do regime prisional a ser aplicado no tráfico de drogas ou substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, face à tese defensiva apresentada.

Neste ponto, anoto que este Juízo desde sempre expôs o entendimento de que o delito de tráfico de drogas, ainda que privilegiado, não permitiria a imposição do regime mais brando, nem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Todavia, diante entendimento exarado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, curvo-me à orientação predominante. A propósito, sobre a viabilidade de aplicar o regime mais brando, confira-se:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. (...) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DESCABIMENTO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MINORANTE NO GRAU MÁXIMO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) II - O v. acórdão impugnado entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da

autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/06. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...) V - O col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1.º do art. 2.º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Seguindo tal orientação, firmou-se o entendimento nesta Corte segundo o qual o julgador deve observar o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, independente de o crime ser hediondo ou equiparado. III - In casu, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo ainda sido aplicada no grau máximo a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas. As circunstâncias judiciais, portanto, foram todas consideradas favoráveis. VI - Assim, sendo o paciente primário, fixada a pena-base no mínimo legal e consideradas como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime aberto mostra-se o adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e n. 440 desta Corte Superior. VII - O Pretório Excelso, nos termos da r. decisão proferida por ocasião do julgamento do HC n. 97.256/RS, ao considerar inconstitucional a vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, contida no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 (cuja execução foi suspensa pelo Senado Federal por meio da Resolução n. 5 de 16/2/2012), permitiu a concessão da benesse aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal, como ocorre no presente caso. (...). Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente concedida (fls. 60-62), fixar o regime aberto para o início de cumprimento da pena e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes definidos pelo MM. Juízo da Execução Penal, mantidos os demais termos da condenação" (HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019 - g.).

Destarte, no caso, de rigor a aplicação do regime aberto para o início da reprimenda. O réu atende a todas as condições objetivas e subjetivas insertas nos incisos do art. 44 do Código Penal, à vista da primariedade, o entendimento jurisprudencial acima exposto.

Desta forma, substituo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária consistente no pagamento, a uma entidade pública ou privada de relevante interesse social a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal, da quantia equivalente a um salário-mínimo nacional vigente à época do efetivo pagamento, bem como pela prestação de serviços à comunidade, por tempo igual previsto na pena privativa de liberdade, também a critério do Juízo da Execução Penal. Anote-se que a substituição se operou por duas restritivas de direitos, porquanto a pena privativa aplicada foi superior a um ano (artigo 44, § 2.º, do Código Penal). Frise-se, ademais, que, em caso de descumprimento das penas restritivas de direitos, o regime para cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Por derradeiro, em razão da substituição aplicada, bem como da ausência dos requisitos da prisão preventiva, o réu poderá apelar em liberdade.

Não há indenização a ser arbitrada nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, até porque não houve pedido formal a respeito.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, condeno PABLO HENRIQUE

DE OLIVEIRA, à pena de 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, considerando-se sua condição financeira, com os reajustes legais, por incurso no artigo 33, "caput", c.c. § 4.º, ambos da Lei n. 11.343/06, operada a substituição da pena privativa de liberdade, conforme exposto na fundamentação.

Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, o regime para cumprimento da pena privativa de liberdade será o ABERTO.

Autorizo a incineração do material entorpecente. Oficie-se à Delegacia de Polícia para incineração dos entorpecentes, caso ainda não realizada.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita (fl. 141).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

Ciência ao M.P.

P.I.C.

Araraquara, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA